

1500547-31.2022.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2079309/2022 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 23786826 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

704/22/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2079309 - 04º D.P. SUMARE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500547-31.2022.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500547-31.2022.8.26.0604

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2079309/2022 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 23786826 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

704/22/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2079309 - 04º D.P. SUMARE, 704/22/926 - 04º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE ONORIO DOMINGOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

PAULO HENRIQUE ONORIO DOMINGOS, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 75/77).

Defesa preliminar (páginas 82/86). Recebimento da denúncia (páginas 94/95). Citação pessoal (página 111). Prova testemunhal, interrogatório e debates (páginas 134/135).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 107/109).

Indisfarçável a autoria.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Alisson Fernando Rodrigues de Freitas e Gustavo Belini Soares narraram que foram informados da traficância, com as características de vestimentas do traficante, e o local em que ele ficava sentado em um sofá, assim como onde havia entorpecentes. Então, foram para lá e depararam com o réu naquele apontado sofá, conversando com terceira pessoa, a qual empreendeu fuga, mas foi encalçada e falou que estava ali para comprar estupefaciente com o denunciado, o qual não fugiu e admitiu que traficava drogas. Uma bolsinha com entorpecentes foi encontrada em um monte de entulho, justamente o lugar indicado na informação. No bolso do réu, existia dinheiro, em notas trocadas. Em seu interrogatório judicial, o acusado reafirmou a prática criminosa que lhe foi increpada (páginas 134/135).

Logo, a confissão foi confortada pela prova testemunhal.

Visualizada, pois, conduta que se amoldou ao tipo penal em foco.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, pela quantidade de entorpecentes (mais de 50 porções), aumento a pena-base em 1/6 (um sexto). Em segunda fase, tendo em vista a confissão, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), observada a impossibilidade de diminuição aquém do mínimo legal. Em terceira e última fase, por força do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a ausência de condenação definitiva certificada (página 32) e a inexistência de visualização de habitualidade, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), patamar mínimo, em consonância com a lesividade da droga apreendida, de elevado potencial alucinógeno e viciante, que tanto degrada a sociedade.

À luz da disciplina do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Lembra-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas). Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra PAULO HENRIQUE ONÓRIO DOMINGOS, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) de reclusão, regime fechado, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O acusado acompanhou encarcerado cautelarmente o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve permanecer em garantia da ordem pública, como já destacado inicialmente (páginas 37/38). Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, fica decretado o perdimento da quantia em dinheiro apreendida com o denunciado, que, a nosso pensar, teve origem na hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA